

자금세탁방지 핵심요원(기초)

금융정보분석원의 역할

Key Points

Q

**다음 중 우리나라의 자금세탁방지를 위한
중앙 정부조직은 ?**

- 1) 고위공직자범죄수사처
- 2) 행정안전부
- 3) 금융감독원
- 4) 금융정보분석원

A

4번

금융정보분석원은 자금세탁방지를 위하여
2001년에 설립된 독립된 단일의 중앙
국가기관으로 금융회사로부터 자금세탁 관련
의심스러운 거래 보고 등의 금융정보를
수집·분석하여, 이를 법 집행기관에 제공하는
금융위원회 산하의 독립 기구임

학습목표 TODAY'S GOAL

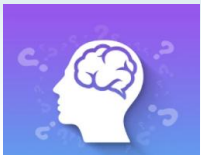
- » 금융정보분석원과 법집행기관과의 관계를 이해할 수 있다.
- » 금융정보분석원의 주요 업무와 역할을 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 금융정보분석원과 법집행기관의 역할
- » 금융정보분석원의 주요 업무와 역할





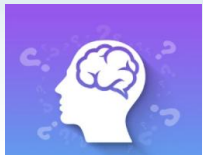
AML 상식 타임



정부, 캄보디아 범죄 관련 '프린스 그룹' 등 금융제재 추진



<출처:KBS 뉴스>



AML 상식 타임



- 정부가 캄보디아 범죄단지 배후로 지목된 프린스 그룹 등에 대한 금융제재에 나설 것으로 보임. **금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)**은 캄보디아 범죄조직에 대해 금융거래 제한 대상자로 지정함
- 최근 국제사회에서 캄보디아 범죄단지의 배후 조직으로 지목된 '프린스 그룹'과 이들의 자금 세탁 통로로 지목된 '후이원 그룹' 임
- **금융거래 제한 대상자**는 공중협박 자금조달이나 대량살상무기 확산 등과 관련된 개인이나 단체 등에 내려지며, 지정시 금융위의 사전 허가 없이 국내에 있는 금융, 부동산 등 재산 거래는 제한됨
- 이와 함께 금융정보분석원은 또 동남아를 거점으로 한 가상자산 세탁과 관련해 국내 가상자산거래소에 모니터링 강화를 주문함

<출처:동아일보>



01

금융정보분석원과 법집행기관

금융정보분석원(KoFIU)의 의의

- FATF는 자금세탁행위를 범죄화하고, 자금세탁 및 테러자금 조달/PF 방지를 위하여 각 국가에 금융정보분석원(FIU)을 설치할 것을 권고
- 대부분의 국가는 자금세탁방지 제도 운영을 위해 FIU를 설치하고 있으며, 에그몽 그룹을 통하여 금융정보분석원간의 공조체계를 강화하고 있음

2001년 11월	설립 당시 재정경제부 소속 독립기관으로 자금세탁방지업무 담당
2008년	정부조직개편으로 금융위원회 소속으로 이관 업무영역이 <u>공중협박자금조달금지</u> 까지 확장
2014년	테러자금금지법 개정예 따라 <u>핵무기 등 대량 살상무기확산(PF)</u> 금지도 업무 영역에 포함됨

금융정보분석원(KoFIU)

금융회사로부터 자금세탁 관련 의심스러운 거래 보고 등
금융정보를 수집·분석하여, 이를 법 집행기관에 제공하는
독립된 단일의 중앙 국가기관



금융거래
보고



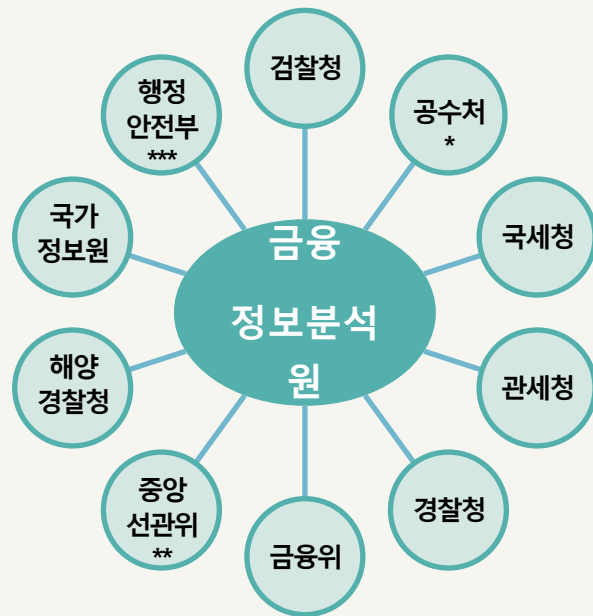
정보
제공



금융정보분석원은 **법무부, 국세청, 관세청, 경찰청, 금융감독원** 등
관계 기관의 전문인력으로 구성되어 있으며, 금융회사 등이
제공한 정보를 분석하여, 이 중 **조사가 필요한 사항을 법
집행기관에 제공**하여 자금세탁범죄자들에 대한 처벌이
가능해지도록 함

KoFIU와 10개의 법집행기관

특정금융거래정보 처리 업무 - 금융정보분석원은 금융회사 등으로
부터 보고받은 정보를 10개의 법 집행기관에 제공하는 역할을 수행



*고위공직자범죄수사처

**중앙선거관리위원회

***행정안전부(지방세 관련)



02

금융정보분석원의 주요업무

금융정보분석원의 주요업무

금융회사가 수사기관에 의심스러운 거래에 대해 신고할 경우
금융거래비밀보호에 따른 상호간 이해관계 충돌 우려가 있음

금융정보분석원은
자금세탁과 연계된
금융정보에 대하여
금융회사와 법 집행기관을
연결하는 완충 역할

금융회사로부터 받은
정보를 분석하여 자금세탁
혐의가 인정되는 정보만 법
집행기관에 제공하는
여과장치 역할

자금세탁과 연계된 금융정보에 대해
금융회사와 법 집행기관을 연결하는 역할

금융정보분석원의 주요업무



- i 금융회사가 의심거래를 보고
- ii 금융정보분석원이 심사·분석하여 **법 집행기관**에 정보 제공
- iii 자금세탁을 범죄로 처벌하는 자금세탁방지 기본체계 구축

금융회사에 대한 검사·감독자로서의 금융정보분석원

- 금융정보분석원은 자금세탁방지 제도를 위한 **중앙 국가기관**으로서 **금융회사 등에 대한 검사를 실시**
- 검사감독을 수행해야 하는 금융회사 등의 규모가 상당하여 **검사·감독 업무를 위탁**하여 처리하고 있음
- 일부 **카지노사업자**와 **가상자산거래소**에 대해서는 직접 검사를 수행함

중대한 자금세탁행위와
관련된 규칙위반사항인 경우

금융정보분석원이 **직접**
금융회사에 대한 조치를 취함

중대한 자금세탁행위와 관련된
규칙위반사항이 아닌 경우

검사수탁기관을 통하여
조치를 취함

금융회사에 대한 검사·감독자로서의 금융정보분석원

지하경제 양성화, 차명거래 근절 등
자금세탁행위에 대한 **정부의 강력한 대응**

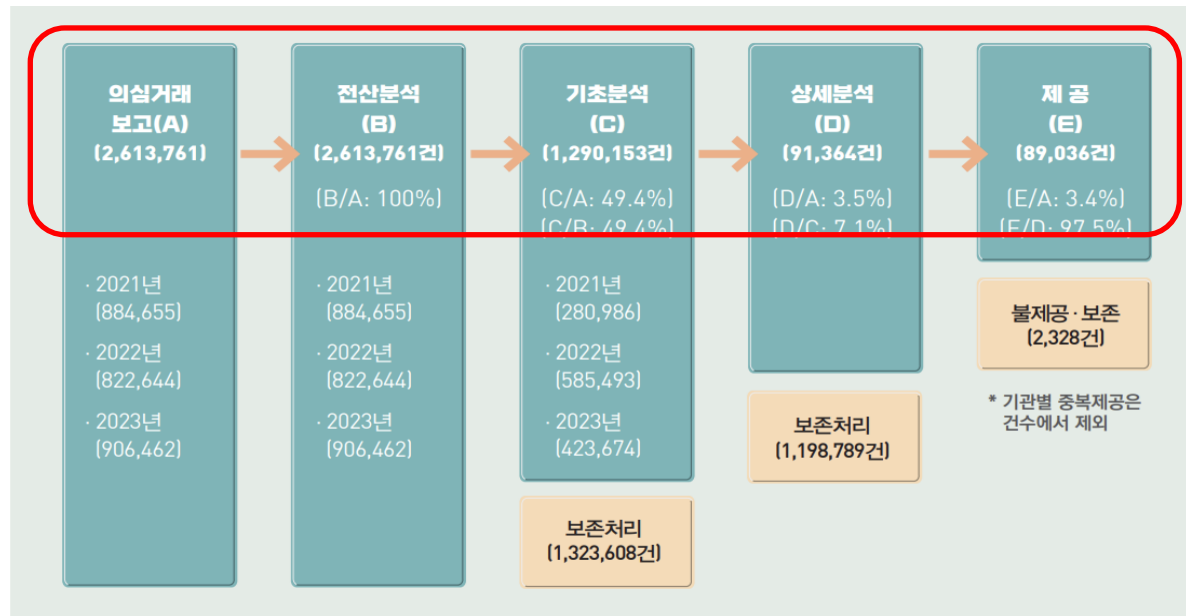
금융정보분석원

- 2013년 특금법을 개정하여 금융회사에 대한 **징계 강화**
- 가상자산거래에 대한 관리감독과 제도 개선을 위하여 **전담조직(가상자산 검사과)을 신설**

금융감독원

**자금세탁방지를 위한
전담 부서를
통하여 규제 강화**

STR 심사 분석 프로세스



* 제공(E) : 기관별 중복제공 등 건수 제외

* 기초분석 : 배당요청 및 보존등록 건수를 집계하는 방식으로 변경

< 출처 : 2023년 연차보고서 >

KoFIU와 10개의 법집행기관

금융정보분석원

법 집행기관에 정보를 제공하여 수사 등을 통해
사건이 종결되기까지 **3개월~2년 소요**

법 집행기관이
사건을 종결한 경우

- 결과를 금융정보분석원에 회신
- 처리결과 정보는 제공한 정보의 유효성을 검증,
심사분석 기법 개발하는데 유용한 기준이 됨

법집행기관별 처리 현황

(단위: 건)

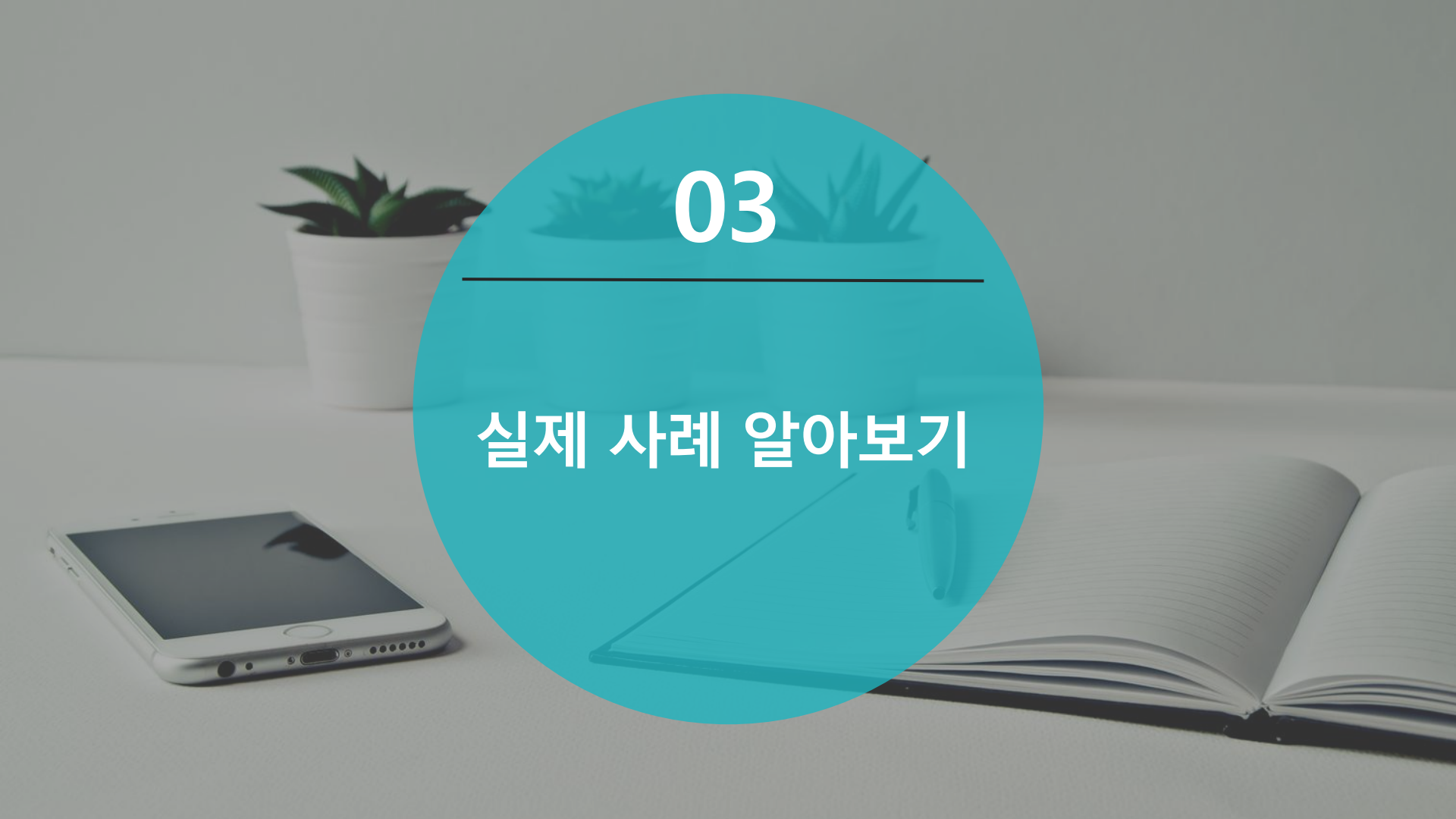
연도 \ 구분	제 공	종 결				처리중
		계	적극*	중간**	소극***	
검찰청	26,709	18,854	5,364	1,381	12,109	7,855
경찰청	136,278	49,945	13,957	5,191	30,797	86,333
국세청	219,062	198,401	47,837	139,885	10,679	20,661
관세청	46,947	31,342	5,240	21,447	4,655	15,605
금융위	2,902	818	83	109	626	2,084
선관위	62	62	26	0	36	0
해양경찰청	290	283	192	0	91	7
국정원	275	7	0	0	7	268
공수처	0	0	0	0	0	0
행안부	0	0	0	0	0	0
합계	432,525	299,712	72,699	168,013	59,000	132,813

* 적극 : 기소(검찰청), 기소의견송치(경찰청), 고발·추징(국세청) 등

** 중간 : 기소중지(검찰청), 내사중지(검찰청, 경찰청), 누적자료활용(국세청) 등

*** 소극 : 무혐의, 입건유예(검찰청), 공소권없음(검찰청), 내사종결(경찰청) 등

< 출처 : 2023 연차보고서 >



03

실제 사례 알아보기

고객 확인·거래 제한 소홀한 A사 ...과태료 '역대 최대'

- 미승인거래소와의 거래에 대해서는 “**영업정지 처분**”
 - FIU는 A가 고객확인 의무를 약 수백만건 위반했다고 밝힘.
투자자의 자금세탁 등을 방지하기 위해 가상자산거래소는 신분증을 통해 투자자 신원을 정확히 파악해야 하는데 이를 지키지 않았다는 것이 FIU의 입장임
 - FIU에 따르면 A사는 초점이 맞지 않거나 일부 정보를 가린 신분증으로 고객확인을 실시하거나 인쇄·복사본으로 사진을 재촬영한 신분증으로 부실하게 고객확인을 했고
 - 상세 주소가 비어 있거나 주소란에 주소와 무관한 내용을 입력한 고객을 고객확인에서 통과시킨 경우도 있었다고 발표하였음
 - 자금세탁 우려가 있는 고객에게도 추가 조치 없이 거래를 허용하거나 고객확인을 다시 해야 하는 고객에게 기한 내 확인을 하지 않은 사항도 적발되었다고 함
- <출처: 경향신문>

고객 확인·거래 제한 소홀한 A사 ...과태료 '역대 최대'

- 거래제한의무 위반건도 약 수백만건 확인되었다고 발표함.
가상자산사업자는 고객확인 조치가 완료되지 않은 고객의 거래를 제한해야 하지만, A사는 미완료 고객에게도 거래를 허용한 것으로 보고 있음
- 또한, 자금세탁 의심거래 미보고도 15건 적발됨.

<출처: 경향신문>

CTR 보고·CDD 확인 의무 미이행... FIU로부터 과태료 부과

- FIU에 따르면 A은행은 수년간 복권 당첨자에 대한 환급금 지급대행 업무를 수행하던 과정에서, 1000만원 이상 고액 현금거래 수백건 보고하지 않았다고 발표함.
- 특정금융정보법상 금융회사는 이 같은 현금거래가 발생할 경우 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고해야 하지만, A 은행은 이를 누락한 것으로 확인됨.
- 또한, A 은행은 1000만원 이상의 현금을 지급한 일회성 금융거래 수 백 건에 대해서도 고객확인 의무를 이행하지 않은 것으로 확인됨.

<출처: 핀포인트뉴스>



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- » 금융정보분석원과 법집행기관과의 관계를 설명할 수 있다.
- » 금융정보분석원의 주요 업무와 역할을 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

금융정보분석원의 역할